

ŞİRKETLEŞME VE TEŞVİK YOL HARİTASI

Teknokul Eğitim Teknolojileri — Aksaray · Ağustos 2026 · Şakir Koçak & Rıza Altınok

Bu doküman: iki kurucu ortağın devlet memuru (öğretmen) olduğu senaryoda hukuka tam uyumlu A.Ş. kurgusunu, Aksaray teknokent planını ve 2026 destek takvimini tek yol haritasında birleştirir. Beş ayrı alan araştırmasının (şirket kuruluşu, teknopark, KOSGEB, TÜBİTAK, vergi) sentezidir.

Yönetici Özeti

- A.Ş. hemen kurulacak — bekleminin getirisi yok. Şirket kurulmadan başvurulacak tek program olan TÜBİTAK BiGG, tam zamanlı çalışma şartı nedeniyle memur kurucuya fiilen kapalı. Limited şirket ise iki memur ortakla hukuken kurulamaz (TTK 623). Kuruluş 2026 içinde bitmeli: asgari ücret desteği + 6111 istihdam teşviki için 31 Aralık kritik eşik.
- Yapı: Şakir %50 + Rıza %50 pasif pay sahibi; yönetim kurulu memur olmayan ve pay sahibi olmayan üçüncü bir kişi (tek üye, münferiden temsil, 1 yıl görev süresi). Memur ortaklar hiçbir imza/temsil yetkisi almaz, bordroya girmez; gelir kanalı kâr payıdır.
- En büyük kaldıraç Aksaray teknokent: kurumlar vergisi %0, B2C kredi satışında KDV istisnası (%20 fiyat avantajı), personel stopaj terkin, SGK %50 — 31/12/2028'e kadar. Bilişim personeli 2026'da %100 uzaktan çalışabiliyor.
- Ana hibe TÜBİTAK 1507: %75 geri ödemesiz, 3,5M TL bütçe tavanı. Son başvuru 11 Kasım 2026. Şart: proje yürütücüsü şirket personeli olmalı → destekler üst üste bindirilerek (teknopark + 6111 + 1507) ilk teknik eleman istihdam edilecek.
- Bütçe stratejisi: Başlangıç bütçesi olmadığından istihdam destek onaylarına bağlanır. Teknopark kabulü personel maliyetini ~%35-40 düşürür, 6111 işveren primini sıfırlar, 1507 maaşın %75'ini hibe olarak geri öder — üçü birleşince junior geliştirici maliyeti sürdürülebilir olur.

1. Şirket Yapısı ve Kuruluş

Konu	Karar
Unvan	TEKNOKUL EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ — unvanda 'Teknokul' geçmesi SMS başlığı sorununu da unvan yoluyla çözer
Tür	Anonim Şirket (zorunlu — Ltd'de en az bir ortak müdür olmalı, memur olamaz)
Sermaye	250.000 TL · %25'i (62.500 TL) tescil öncesi blokaj, tescil sonrası şirkete döner · kalan 187.500 TL 24 ay içinde · 1.250.000 TL'yi aşma (zorunlu avukat ~540K TL/yıl tetiklenir)
NACE	62.01 Bilgisayar programlama — KOSGEB/teşvik uygunluğu buna bağlı
Amaç maddesi	Geniş: yazılım + eğitim teknolojileri + veri işleme/analizi + yayıncılık + danışmanlık (hizmet ihracatı indirimi için 'yazılım/eğitim' ana sözleşmede şart)
Maliyet / süre	≈ 45–50 bin TL · gerçekçi 8–15 iş günü (kurulda tescil harcı ve damga vergisi YOK)
Yönetim kurulu	Memur olmayan + pay sahibi olmayan 3. kişi · tek üye · 1 yıl görev süresi · TTK 367 iç yönerge · her an azil hakkı (TTK 364) · ayrı yönetim sözleşmesi (istifa taahhüdü, rekabet yasağı, gizlilik) · kanuni temsilci sorumluluğu yazılı bildirilecek + huzur hakkı
Pay senedi	Nama yazılı pay senedi/ilmühaber bastırılacak → 2 yıl sonra hisse satışı gelir vergisinden istisna (GVK mük. 80/1)
Tescil sonrası	e-Tebliğat (15 gün) · gerçek faydalanıcı bildirimi (1 ay) · ETDS e-defterler (otomatik) · e-Arşiv fatura (ilk faturadan itibaren zorunlu)

2. Memur Ortak Kuralları (657 md. 28 & 30)

SERBEST	YASAK (kademe durdurma riski)
Pay sahipliği ve kurucu ortaklık (Danıştay + DPB görüşleriyle sabit)	Yönetim kurulu üyeliği, denetçilik, müdürlük
Kâr payı almak — 2026'da kişi başı brüt 800.000 TL'ye kadar beyansız (stopaj %15, yarısı istisna)	İmza/temsil yetkisi, ticari vekillik — imza sirkülerinde isim geçmeyecek
Genel kurulda oy kullanmak, sermaye koymak	Şirkette bordrolu çalışma, maaş/huzur hakkı almak
Mal bildirimine hisseyi işlemek (3628 s.K. — yükümlülük)	Müşteri sözleşmesi imzalamak; sitede/basında 'kurucu/CEO' sıfatı

657 md. 30 — çıkar çatışması (en ciddi özel risk): MEB'e, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine veya kendi görev yapılan okullara satış YAPILMAYACAK. Ticari model B2C (öğrenci/veli) + özel kurum odaklı kalacak. Kamu satış kanalı gündeme gelirse önce kurumdan yazılı görüş alınacak.

3. Aksaray Teknokent Planı (birincil teşvik hedefi)

Hedef: ASÜ Teknokent kuluçka programı. Aksaray'a özgü başvuru şartları ve ücret tarifesi telefonla teyit edilecek (bu araştırmada doğrulanamadı).

Teşvik (31/12/2028'e kadar)	Değer
Kurumlar vergisi	Bölgedeki yazılım/Ar-Ge kazancı %100 istisna (%25 → 0) — Türkiye içi satışlar DAHİL
KDV	Bölgede üretilen yazılım tesliminde istisna → B2C kredi satışında %20 fiyat avantajı
Personel gelir vergisi	Stopaj terkin (brüt asgari ücretin 40 katı tavan)
SGK	İşveren hissesinin %50'si devlet tarafından
Uzaktan çalışma	Bilişim personeli %100, diğerleri %75 bölge dışı çalışabilir (2026 kararı; yıllık yenileniyor)
Destek personeli	15 kişiye kadar firmada %20 oranında

- İstisna yalnız 'bölgedeki yazılım/Ar-Ge kazancı' — reklam, canlı özel ders, sponsorluk istisna DIŞI; muhasebe ayrıştırması baştan kurulacak.
- Başvuru dosyası Ar-Ge anlatısıyla yazılacak: adaptif zorluk/öğrenci modelleme, knowledge tracing, semantik arama-öneri motoru, LLM soru üretim-doğrulama hattı, Türkçe müfredat NLP/LaTeX işleme. ('Soru bankası sitesi' DEĞİL.)
- En kritik belirsizlik: %100 uzaktan ekipte kazanç istisnasının tam işleyip işlemediği — yönetici şirket + YMM'den YAZILI teyit.
- Girilemezse B planı: TÜBİTAK/KOSGEB destekli proje, Ar-Ge merkezi şartı olmadan 5746 teşviklerini proje bazlı açar.

4. Destek Haritası

Açık ve hedefte

Program	Değer	Kritik tarih
TÜBİTAK 1507 — KOBİ Ar-Ge Başlangıç	%75 geri ödemesiz hibe · bütçe tavanı 3,5M TL (≈2,6M hibe) · 18 ay · yeni şirket başvurabilir · yürütücü = şirket personeli	Ön kayıt 9 Kas Başvuru 11 Kas 2026

Program	Değer	Kritik tarih
6111 istihdam teşviki	İŞKUR kayıtlı yeni mezun yazılımcıda 42 ay tam işveren SGK primi (80K brütte toplam ≈730K TL) · transferde çalışmaz	Son işe alım 31 Ara 2026
KOSGEB Yapay Zekâ Kredisi	500K–5M TL · 12 ay ödemesiz + 12 taksit · GPU/bulut/veri merkezi harcamaları · Teknogirişim Rozeti şartı (KOSGEB'den sorulacak)	31 Ara 2026
TÜBİTAK 1711 — YZ Ekosistem	10M TL'ye kadar %70 · 'Akıllı Eğitim Teknolojileri' öncelikli alan · konsorsiyum şart (müşteri kuruluş + üniversite lab)	2027 çağrısı (ana hedef)
Ticaret Bak. Atılım Programı	Yurt dışı açılımda tanıtım 50M TL/yıl'a kadar, platform komisyonu 20M, hosting 5M (%50 oran) · sektör etiketi 'BİLİŞİM' seçilecek · + ihracat kazancında %100 vergi indirimi (2026)	Sürekli açık
TÜBİTAK 1501/1707/1602	İleri aşama: sanayi Ar-Ge (20M TL'ye kadar), sipariş Ar-Ge, patent desteği	1501: 26 Eki 2026

Kapalı

Program	Neden
TÜBİTAK BiGG (1812)	Sözleşme 'yalnızca şirket için çalışma' şartı koyuyor; istisna sadece üniversite öğretim elemanına — MEB öğretmenine fiilen kapalı
KOSGEB Girişimci Desteği	'Girişimci' ≥%50 pay + münferiden temsil yetkili olmalı → memur sağlayamaz; %50 hisseyi 3. kişiye devretmeye değmez (destek geri ödemeli)
KOSGEB eski programları	Ar-Ge İnovasyon, İşletme Geliştirme, KOBİGEL vb. 2024-25'te kaldırıldı
Kalkınma ajansları	2026'da şirketlere doğrudan hibe fiilen yok
E-TURQUALITY / Ar-Ge Merkezi / serbest bölge	Sırasıyla: 3 yıl + 1,5M USD ihracat şartı · 15 personel eşiği · yurt içi satış modeline uygun değil

5. Zaman Çizelgesi

Dönem	İş
Bu hafta	Mali müşavir + idare hukuku avukatı (yapı onayı) · 3. kişi YK kararı · MERSİS unvan sorgusu · ASÜ Teknokent aranacak (şartlar, ücret, süre)
Ağustos	A.Ş. kuruluşu (MERSİS → blokaj → tescil) · tescil sonrası bildirimler · iyzico şirkete geçiş planı (o güne kadar market Beren Kırtasiye köprüsüyle çalışır)
Eylül	Aksaray Teknokent kuluçka başvurusu (Ar-Ge dosyası) · DYS + Hizmet İhracatçıları Birliği kaydı
Ekim	İlk teknik personel: İŞKUR kayıtlı yeni mezun (6111) — TÜBİTAK 1507 proje yürütücüsü olacak
9–11 Kasım	TÜBİTAK 1507 ön kayıt + başvuru (proje: teknik belirsizlik + iş paketleri + personel bütçesi)
Aralık	KOSGEB AI Kredisi (rozet çözülürse) · 31 Aralık öncesi tüm işe alımlar tamamlanmış olacak
2027	1711 konsorsiyumu · marka tescili sonuçlanır (SMS başlığı + gayrimaddi hak istisnası netleşir) · e-ihracat açılımı

6. Market Köprü Çözümü (A.Ş. kurulana kadar)

- Ödemeler Salih Ertan / Beren Kırtasiye üzerinden: iyzico prod hesabı Beren adına, fatura/KDV onlarda (okul satışlarındaki mevcut model). A.Ş. kurulunca yalnızca API anahtarı değişir.
- Apple (Şakir) / Google Play (Rıza) hesapları bireysel → köprü döneminde mağazalarda ücretli satış AÇILMAYACAK. Uygulamalar ücretsiz + login; satış web'den kredi/jeton modeliyle.

- Uygulama içinden dış satın almaya yönlendirme YASAK — 'kredini bitti' ekranı linksiz; duyuru kanalı SMS + push (linksiz) + web.
- Kırmızı Kalem telefon+OTP girişi → web kredi sayfası aynı telefon-OTP ile hesabı eşleştirir. E-posta yalnızca ödeme adımında (iyzico + e-arşiv fatura).
- OTP geçişi: Twilio (~3,7 TL) → Netgsm (~0,20 TL, e-Devlet ile aynı gün abonelik, İYS izni OTP için gerekmez) → ~%95 tasarruf. 'TEKNOKUL' başlığı A.Ş. unvanı tescillenince kesin çözülür.

7. Profesyonellere Sorulacak Sorular

Kime	Soru
YMM + teknokent yönetici şirketi	%100 uzaktan çalışan ekipte kazanç 'bölgede elde edilmiş' sayılıp kurumlar vergisi istisnasından tam yararlanır mı? (YAZILI teyit — en öncelikli)
İdare hukuku avukatı	İki memur pasif ortak + 3. kişi YK kurgusunun yazılı onayı · 657 md. 30 satış sınırları · tüzel kişi YK üyesi alternatifi 'dolanma' sayılır mı?
GİB (özelge)	(a) Türkiye'ye açık platformda hizmet ihracatı indirimi · (b) kredi/jeton satışında KDV doğuş anı · (c) 5580 uzaktan öğretim ruhsatıyla KDV %10 ihtimali
KOSGEB (444 1 567)	Teknogirişim Rozeti nasıl alınır? AI kredisinin faiz oranı ve KOSGEB'in karşıladığı pay?
MEB personel birimi	Öğretmenin A.Ş. pay sahipliğine kurum içi ek düzenleme var mı? Mal bildirimi güncelleme usulü?
SGK / mali müşavir	YK dışı memur ortakta 4/b (Bağ-Kur) doğmadığının teyidi · 40-kat tavanının SGK desteğine yansımaları

Bu doküman 2 Ağustos 2026 tarihli beş alan araştırmasının sentezidir. Mevzuat sık değişmektedir; uygulama öncesi tüm oran ve tarihler güncel kaynaktan doğrulanmalıdır. Detaylı sürüm: docs/sirketlesme-yol-haritasi.md